

2013.06.12

NYÍRGYULAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Polgármesteri Hivatala

4311. Nyírgyulaj, Rákóczi u. 2.

Tel./fax: 42/385-522, 42/554-042.

E-mail: nyirgyulaj@nyirgyulaj.hu

Ügyiratszám: -4/2013

Ügyintéző:

Tárgy: Nyírgyulaj, sz. alatti ingatlanon
létesítendő A.B.Clear 6. típusú biológiai szennyvíztisztító
berendezés telepítésének engedélyezése

H A T Á R O Z A T

Nyírgyulaj Község Jegyzője

4311. Nyírgyulaj sz. alatti lakos kérelmére, a Nyírgyulaj, sz. alatti, Nyírgyulaj hrsz-ú ingatlanon létesítendő A.B. Clear 6 típusú biológiai szennyvíztisztító berendezés telepítését **engedélyezem** az alábbi előírások szerint:

1. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető.
2. Az elszikasztható maximális vízmennyiség 500 m³/év.
3. A tisztított szennyvíz szikkasztása, illetve locsolása során biztosítani kell, hogy a talaj és a felszín alatti víz szennyezőanyag tartalma ne érje el a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezés határértékeit.
4. A vizek hasznosítását, védelmét és a kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

A létesítmény üzemeltetése során a tulajdonosnak gondoskodnia kell:

- üzemeltetés feltételeinek biztosításáról,
- működésének rendszeres, szemrevételezéssel történő napi ellenőrzéséről,
- az egyedi szennyvízkezelő létesítmény megközelíthetőségéről,
- a szükséges karbantartási munkák elvégzéséről,
- a keletkező hulladéknak a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek megfelelő módon történő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról,
- adatszolgáltatásról,
- meghibásodás, bűzképződés, tartós habképződés esetén annak szakszerű megszüntetéséről.

Az eljárás költségét az ügyfél 5.000.- Ft értékű illetékbélyeg formájában lerőta.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított **15 napon** belül 10.000.- Ft-os illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz címezve. Nyírgyulaj Község Önkormányzata Jegyzőjénél kell benyújtani.

I N D O K O L Á S

4311. Nyírgyulaj
sz. alatti lakos kérelemmel fordult Nyírgyulaj Község Jegyzője felé, melyben kérte

Nyírgyulaj, sz. alatt, a Nyírgyulaj hrsz-ú ingatlanon, A.B. Clear 6 típusú egyedi szennyvíztisztító berendezés telepítésének engedélyezését.

A kérelemhez csatolta az Öko Tech-Home Kft. (2500. Esztergom, Döbönkút dűlő 10282/5 hrsz.) által kiállított CE megfelelőségi nyilatkozatát, az A.B. Clear 6 típusú biológiai szennyvíztisztító berendezés műszaki leírását, telepítési rajzát, valamint építésmérnök, tervező (É) által készített helyszínrajzát.

Megállapítottam, hogy a településen jelenleg nincs kiépített szennyvíz csatornahálózat. A keletkező háztartási szennyvizet jelenleg szennyvíztározóban gyűjtik és szippantással ürítik. A keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 500 m³/év mennyiséget.

Az eljárás során Nyírgyulaj Község Önkormányzat Jegyzője megkereste a Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (4400. Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14), valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Nyírbátori Irodáját (4300. Nyírbátor, Szentvér u. 28.) szakhatósági állásfoglalás megadása végett.

A Felső-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400. Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14) -1/2013. számú végzésével, hivatkozva a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdés b) pontjára, - mely kimondja: „A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges az 500 m³/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez.” - a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Nyírbátori Irodája (4300. Nyírbátor, Szentvér u. 28.) -

4/2013. számú szakhatóság állásfoglalásával, - hivatkozva az Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény, valamint a az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben biztosított feladatkörére, a megjelölt illetékesség szerint a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény 44. §. (1) bekezdésére, valamint a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 8.§. (2) bekezdésére, ugyanezen jogszabály 2. sz. mellékletére - a Nyírgyulaj

hrs-ú ingatlanon, A.B. Clear 6 típusú egyedi szennyvíztisztító berendezés telepítését szakhatósági hatáskörében eljárva kikötés nélkül jóváhagyta.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatomat a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. §. (1) bekezdés b) pontja alapján, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendeletben meghatározottak alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény 71-72. §-a alapján hoztam meg.

Hatáskörömet a a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§. (3) bekezdése, 24. §. (1) bekezdés b) pontja alapján gyakoroltam, illetékességet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény 21. §. (1) bekezdés b) pontja alapján állapítottam meg.

A határozat ellen a fellebbezési jogot a Ket. 98. §. (1), 99. §. (1) bekezdése biztosítja. Az alapeljárási és fellebbezési illeték mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény mellékletének XXII 1) és 2.a) pontján alapul.

Nyírgyulaj, 2013. június 13.

